阳东经开区土方及道路工程项目“3·7”一般车辆伤害事故调查报告

阳江市阳东区政府事故调查组

2025年6月12日

目 录

一、事故基本情况 ..... - 2 -

（一）项目基本情况 ..... - 2 -

（二）涉事单位及有关人员基本情况 ..... - 3 -

（三）事故发生经过 ..... - 6 -

（四）人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 6 -

二、事故应急处置及评估情况 ..... - 6 -

（一）事故应急救援处置情况 ..... - 6 -

（二）事故善后处理情况 ..... - 7 -

（三）应急处置评估 ..... - 7 -

三、事故技术调查分析 ..... - 7 -

（一）直接原因 ..... - 8 -

（二）间接原因分析（存在问题） ..... - 8 -

四、监管部门履职情况 ..... - 9 -

（一）广东阳东经济开发区管理局 ..... - 9 -

（二）阳东区住房和城乡建设局 ..... - 9 -

五、事故责任认定及处理建议 ..... - 10 -

（一）建议不予追究责任人员 ..... - 10 -

（二）建议给予行政处罚的单位及人员 ..... - 11 -

六、事故防范和整改措施建议 ..... - 13 -

七、事故调查组成员意见及签名表 ..... 错误！未定义书签。

阳东经开区土方及道路工程项目“3·7”一般车辆伤害事故调查报告

2023年3月7日7时55分左右，位于北惯镇金田四路广东阳东经济开发区土方及道路工程项目发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失140万元（以下简称经开区“3·7”事故）。

2024年10月21日，阳江市阳东区应急管理局接到12345投诉平台工单编号为08241021152011824O1的投诉，该投诉称：中铁XX局集团海南工程有限公司在阳东区北惯镇金田四路修建道路期间发生安全事故，造成人员伤亡，但没有向当地应急管理部门上报，涉嫌隐报、瞒报、漏报。接到投诉后，阳东区委、区政府领导高度重视，立即指派广东阳东经济开发区管理局（以下简称阳东经开区）、区应急局、区住建局、市公安局阳东分局等相关职能部门了解核实情况，抓紧查明事故原因，深刻吸取事故教训，防止类似事故再次发生。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，2024年10月28日，阳东区政府依法成立了由区委常委、常务副区长任组长，区府办、区应急局、市公安局阳东分局、区人社局、区住建局、区总工会、区检察院和阳东经开区派员组成的阳东经开区土方及道路工程项目“3·7”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），对经开区“3·7”事故进行全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处理、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，经开区“3·7”事故不存在迟报、瞒报、漏报情况，是一起因摩托车驾驶人驾驶摩托车冒险进入施工区域，装载车司机违反操作规程导致的一般车辆伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

总项目名称：广东阳东经济开发区土方及道路工程建设项目，该项目为EPC工程，设计、施工均由总承包单位完成。涉事项目名称：广东阳东经济开发区金田四路道路工程项目，项目建设地址：阳江市阳东区北惯镇广东阳东经济开发区金田四路，起点为325国道与金田四路交接处，终点为新325国道与金田四路交接处。根据阳江市阳东区发展和改革局《关于广东阳东经济开发区金田四路道路工程项目建议书的批复》（东发改产交〔2020〕14号）以及《关于广东阳东经济开发区金田四路道路工程项目可行性研究报告的批复》（东发改产交〔2021〕16号）文件，同意广东阳东经济开发区金田四路道路工程项目建设意向，项目代码：2020-441704-48-01-073750。

发包单位：阳东经开区。承包单位：中铁XX局集团有

限公司、中都工程设计有限公司。劳务分包单位：广东合信建筑劳务有限公司。

2022年6月14日，阳东经开区与中铁XX局集团有限公司、中都工程设计有限公司签订《广东阳东经济开发区土方及道路工程建设项目设计施工总承包合同》，双方合同中约定承包范围：设计阶段包括相关报建报批设计文件等；施工阶段包括设计范围内所涉及的全部建安工程内容施工及验收等总承包范围工作。计划开工日期：2022年6月20日，计划竣工日期：2024年6月10日。

2023年1月5日，中铁XX局集团有限公司广东阳东经济开发区土方及道路工程项目经理部与广东合信建筑劳务有限公司签订《施工劳务分包作业协议》，劳务作业内容及范围：金田四路道路、排水工程施工，为广东阳东经济开发区土方及道路工程项目经理部提供劳务作业，双方签订了安全生产协议，明确了双方的安全生产责任。

（二）涉事单位及有关人员基本情况

1.发包单位：阳东经开区，该单位主要职责（摘要）：同意规划管理开发区内的各项基础设施和公共设施建设，负责开发区落户企业的服务及管理工作。负责该工作职责的股室为开发建设股，该股室主要职责（摘要）：负责开发区建设规划的编制、报批和实施管理工作；负责基础实施建设项目的实施和管理。

2.承包单位：中铁XX局集团海南工程有限公司，法定代表人：张某军，统一社会信用代码：91460000201259XXXX，

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本：壹亿圆整，成立日期：1988年7月月5日，营业期限：1988年7月5日至2042年7月5日，住所：海口市面前坡东村1号，经营范围：铁路、房屋建筑、公路、市政公用工程施工总承包，公路路面、公路路基、港口与海岸工程专业承包，检验检测，商品房销售，境内劳务服务，信息、法律咨询服务，成套设备采购及安装，代订飞机票、火车票，铁路建筑安装工程，港口、机场、码头、公路、矿山、市政工程咨询，房地产项目投资。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

中铁XX局集团海南工程有限公司具有建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包贰级（临）、公路路面工程专业承包贰级（临）、公路路基工程专业承包贰级（临）的建筑业企业资质证书（证书编号：D246002570），有效期至2024年12月31日；取得了《安全生产许可证》（琼）JZ安许证字〔2013〕S0078，有效期：2021年11月5日至2024年11月5日。

3.劳务分包单位：广东合信建筑劳务有限公司，法定代表人：戴智聪，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：人民币壹仟万元，成立日期：2010年12月20日，营业期限：长期，住所：茂名市电白区水东镇迎宾大道288号3栋6层04号，经营范围：建筑劳务工程分包、公路工程、铁路工程、市政公用工程、园林绿化工程、水利水电工

程、土石方工程、隧道工程、港口与航道工程、码头工程、机场场道工程、钢结构工程、桥梁工程、地基基础工程、城市轨道交通工程、管道工程、房屋拆迁工程、建筑工程、机电安装工程、消防工程、环保工程、防水防腐保温工程、电子与智能化工程、建筑幕墙工程、普通货运(不含危险货物)、室内外装饰装修工程；销售：建筑材料；销售、租赁：机械设备；（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

广东合信建筑劳务有限公司具有施工劳务不分等级建筑业企业资质证书（证书编号：DL34403793），有效期至2027年1月7日；取得了《安全生产许可证》（粤）JZ安许证字〔2021〕224668延，有效期：2021年10月18日至2024年10月18日。

4.梁某环（事故死者），女，47岁，汉族，广东阳江人，事发当天驾驶摩托车进入广东阳东经济开发区金田四路道路工程项目施工现场的路人。

5.杨某，男，32岁，汉族，广西贺州市人，事发时是广东合信建筑劳务有限公司装载机司机。

6.刘某防，男，41岁，汉族，广东阳江人，事发时是广东合信建筑劳务有限公司广东阳东经济开发区土方及道路工程项目负责人，与广东合信建筑劳务有限公司签订了《授权委托书》，广东合信建筑劳务有限公司法定代表人戴智聪委托刘海防代表办理中铁XX局集团有限公司外部劳务队注册准入相关事宜，代理人刘海防所签署的一切相关文件和处

理的一切相关事宜，广东合信建筑劳务有限公司均予以承认并负相应责任。

（三）事故发生经过

事故发生在金田四路与霍达三路、霍达四路交汇之间的路段，金田四路与霍达三路交汇处、金田四路与霍达四路交汇处均放置水马进行围蔽，并摆放警示牌，事发时处于前期地下管线勘探阶段。

据视频监控显示，2023年3月7日7时31分许，一工人到达施工场地并拿开用于围蔽的水马。7时40分许，挖掘机和涉事装载机相继进入施工场地施工。7时56分，梁X环驾驶摩托车从金田四路与霍达四路交汇处进入施工领域，停在正在施工的装载机后方。7时57分，装载机铲好泥土后，在装载机倒车过程中，撞倒并碾压梁秀环致死。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，核定该起事故造成的直接经济损失为140万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急救援处置情况

事故发生后在场人员马上拨打120急救电话和110报警电话，江华医院救护车到达现场，经急救人员检查后当场宣告梁秀环死亡。

接报后，市公安局阳东分局交警大队、阳东经开区、北惯镇政府等迅速赶赴现场了解情况，2023年5月10日，市

公安局阳东分局交警大队出具了《道路交通事故认定书》(第441704120230000014号)，认定中铁XX局集团海南工程有限公司、杨某分别承担事故同等责任。

（二）事故善后处理情况

2023年7月14日，经公安机关交通管理部门主持调解达成《交通事故损害赔偿调解书》，由杨某和刘某防共同赔付死亡赔偿金、抚养费、车辆维修费等费用140万元，均已赔付到位。

（三）应急处置评估

事故发生后，阳东区各级政府及相关部门应急响应迅速，响应程序正确，未造成次生灾害和衍生事故。事发当天9时40分区应急值班室接报称：北惯镇金田四路(封闭施工路段)，一铲车在倒车过程中撞倒一路过摩托车，导致妇女车主当场死亡，北惯镇府、区交警大队等人员已到现场了解情况[1]，该信息报送及时。区应急局在当天收到阳东经开区《关于工业园区金田四路发生一起交通意外的情况汇报》，未出现迟报、漏报、瞒报的情况，未出现政府相关部门和工作人员失职、渎职现象，当地网络舆情平稳，事故应急响应、救援及善后处置总体有力有序，应急处置评估为良好。

三、事故技术调查分析

事故调查组于2025年2月底组织相关方面专家对事故经过、原因、性质和责任认定进行分析论证，并于2025年5月28日出具了《阳东经开区土方及道路工程项目“3·7”一般车辆伤害事故技术调查分析报告》，认定阳东经开区土

[1] 阳江市阳东区应急管理局值班室2023年3月7日值班日志。

方及道路工程项目“3·7”一般车辆伤害事故是一起一般性生产安全责任事故。具体原因分析如下：

（一）直接原因

1.梁某环缺乏安全意识，驾驶摩托车冒险进入施工区域，在装载机倒车过程中，躲闪不及被装载机碾压致死。

2.杨某安全意识淡薄、违反操作规程，在装载机倒车过程中观察不细致，未注意观察作业场所状况，起步前未鸣笛示意，未环顾四周确保后方安全后进行倒车，未能及时发现并避让后方的梁某环。

（二）间接原因分析（存在问题）

1.广东合信建筑劳务有限公司安全生产主体责任落实不到位。一是安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作不落实，涉事工程项目施工过程中存在车辆伤害、物体打击、机械伤害等多类别安全风险，但广东合信建筑劳务有限公司未建立安全风险分级管控和事故隐患排查治理制度；**二是**安全生产教育和培训不到位，虽对从业人员进行安全生产教育和培训，但涉事铲车司机等从业人员在工作中不熟悉安全操作规程，未能熟练掌握本岗位的安全操作技能。

2.刘某防，广东合信建筑劳务有限公司广东阳东经济开发区土方及道路工程项目负责人安全生产履职不力。未能保证本单位操作规程有效实施；未能具体落实从业人员的教育和培训任务，保证教育和培训的质量；未落实好安全风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位作业项目的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

四、监管部门履职情况

（一）广东阳东经济开发区管理局

广东阳东经济开发区管理局能够深入贯彻落实省、市、区安委会工作部署要求，深入推进广东阳东经济开发区基础设施项目安全生产治理行动，切实加强广东阳东经济开发区施工企业安全生产责任制监管工作，督促广东阳东经济开发区施工企业安全生产责任落实。2022年对广东阳东经济开发区内施工工地安全生产进行现场督导检查21余次；会同区住建部门到施工工地安全生产进行现场督导检查10余次，组织培训施工单位主要负责人及安全员15人次，共排查一般事故隐患53条，均已整改完成。自广东阳东经济开发区金田四路道路工程项目2023年2月中旬开工以来至事发前，广东阳东经济开发区管理局共对该项目检查1次，排查出一般隐患1项，已整改完成。但是作为属地管理责任单位未能加强对本行政区域内重点项目进行经常性的安全检查。综上，广东阳东经济开发区管理局依法基本履行了安全监管职责。

（二）阳东区住房和城乡建设局

阳东区住房和城乡建设局主要职责（摘要）：负责大中型建筑的初步设计审查工作，负责房屋建筑和市政基础设施建设工程招标投标活动的监督管理，核发《建筑工程施工许可证》，负责建设工程质量监督和施工安全监督管理工作。区住房和城乡建设局聚焦项目建设、安全生产等重点工作，确保建筑施工安全生产形势总体平稳。区住房和城乡建设局制定《2022年工作计划》，层层分解细化任务，加强日常工

作监督检查，规范人员管理。为防范化解市政道路施工路段事故多发风险，区住房和城乡建设局在施工期间配合辖区内交警部门做好施工现场的安全防护、改道装置、通行引导等工作，落实工地“泥头车一不准进、三不准出”措施。区住房和城乡建设局加大建筑施工现场检查整治力度，确保生产安全，据统计，2022年对全区在建工程开展组织了5次安全生产专项大检查，共发出266份安全整改通知书，发出4份（暂、停工）通知书，共排查出隐患1720条。2023年1-2月共发出32份整改通知书，共排查出隐患130条，均已整改完成。综上，阳东区住房和城乡建设局依法基本履行了行业安全监管职责。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议不予追究责任人员

1. 梁某环。缺乏安全意识，驾驶摩托车冒险进入施工区域，在装载机倒车过程中，躲闪不及被装载机碾压致死，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

2. 中铁XX局集团海南工程有限公司。成立了工程项目部，配备了项目安全管理人员，项目管理人员具有相关职业资格；建立了安全生产责任制；组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；组织施工人员进行三级安全教育和技术交底；组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；组织建立了安全风险辨识清单；按要求配备了劳动防护用品。自2023年2月中旬开工至事故发生前，对广东阳东经济开

发区土方及道路工程项目每天进行安全检查，并建立《施工安全日志》台账，共检查出隐患11处，所有复查整改工作均已完成。同时开展月度安全分析会，通报分析安全生产存在问题及下步工作部署，并做了会议记录。中铁XX局集团有限公司广东阳东经济开发区土方及道路工程项目经理部与广东合信建筑劳务有限公司签订《安全生产协议》，协议中第三点乙方责任中第14条“乙方在施工过程中因违章(规)作业的不安全行为所造成的各种安全事故，乙方需承担相应的责任和损失”。因此中铁XX局集团海南工程有限公司对事故的发生不存在过错，无需承担事故责任，建议不予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位及人员

1.广东合信建筑劳务有限公司，未建立安全风险分级管控制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，对从业人员进行安全生产教育和培训不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条[2]和第二十八条第一款[3]的规定，对事故发生负有责任。建议由阳江市阳东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[4]的规定，对广东合信建筑劳务有限公司依法

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查 治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一) 发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

给予行政处罚。

2.刘某防，作为广东合信建筑劳务有限公司广东阳东经济开发区土方及道路工程项目负责人履行职责不充分，未能保证本单位操作规程有效实施；未能具体落实从业人员的教育和培训任务，保证教育和培训的质量；未落实好安全风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位作业项目的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第三项和第五项[5]的规定，对事故负有责任。建议由阳江市阳东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[6]的规定，对刘海防依法给予行政处罚。

3.杨某，装载机司机，安全意识淡薄、违反操作规程，在装载机倒车过程中观察不细致，未注意观察作业场所状况，起步前未鸣笛示意，未环顾四周确保后方安全后进行倒车，未能及时发现并避让后方的梁某环。其行为违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项的规定，建议由阳江市阳东区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条[7]的规定，对杨某依法给予行政处罚。

经查，在本起事故中未发现有关监管部门存在需承担事故责任的情形。司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年收入百分之四十的罚款。

[7] 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告。并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处 1000 元以上 1 万元以下的罚款：（一）违反操作规程或安全管理规定作业的。

上述或其他单位（个人）存在违纪违法行为，建议按照有关规定和程序进行处理。

六、事故防范和整改措施建议

（一）广东合信建筑劳务有限公司一要严格落实项目的管理规定，加强对劳务工人的管理，督促劳务工人将每项管理规定做实做细。二要加派管理人员，现场监督指导劳务工人严格按照操作规程施工，按照要求做好安全保障措施。三要加强工人自我保护意识和安全防范意识的培训，特别事故警示教育，充分发挥班前教育的作用。四要增强现场作业人员责任意识，做到“五不伤害”。

（二）广东阳东经济开发区管理局一要高度重视本起事故暴露出的问题，举一反三，按照属地管理原则，加强对辖区内建筑行业的巡查检查力度，督促企业严格落实安全生产主体责任，防范类似事故再次发生；二要结合实际扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，持续开展生产经营单位主要负责人安全教育培训等行动，提升各类企业从业人员安全技能和企业层面应急救援能力，提高企业人员的安全意识，规范作业流程，推动工作有效落实；三要加强安全生产监督检查，对违反安全生产相关法律法规行为严肃查处，同时实现“一隐患一台账”，及时督促跟踪整改。

（三）区住房和城乡建设局要进一步把好建设安全关，坚决守住建设工程安全底线。一要召开事故警示会，通报事故信息，要求纳管项目自查自纠、预防在先；二要对建筑施工项目重点督导，加大督查检查频次，突出隐患整治，强调

对隐患排查要见底、对隐患整治要坚决、对隐患追责要从严；三要要求涉事单位“回炉”学习，按照事故“回头看”的工作要求，严格落实防范措施建议，学习该事故案例，确保从业人员真正地吸取事故教训入脑入心，防范此类事故再次发生。